

INFORME

auditoría interna de seguimiento a peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias

Primer semestre de 2023

ELABORADO POR:

Jorge William Castaño Úsuga
Jefe de Control Interno

Dorian Uverli Guisao López
Contratista de Control Interno

Angelópolis

Julio de 2023

INTRODUCCIÓN

Entre los fines esenciales del Estado, se encuentran los de servir a la comunidad y facilitar su participación en las decisiones que los afectan en la parte económica, política, administrativa y cultural. De la misma manera, en desarrollo de los postulados constitucionales, se ha determinado que es obligación del Estado implementar todo tipo de acciones que faciliten a los ciudadanos la posibilidad de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en la ley, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Por tanto, se determinó para las entidades del Estado el deber de establecer la implementación de una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. Por ello, para el cumplimiento oportuno de la atención ciudadana eficaz y eficiente, en la Ley 1474 2011 “Estatuto Anticorrupción” y en el decreto 648 de 2017 se estableció que la vigilancia al cumplimiento de la entidad en lo referente a la participación ciudadana, deberá desarrollarse por parte de la Oficina de Control Interno, con la finalidad de verificar que el servicio se preste de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.

Así las cosas, este informe se elabora con fundamento a la información suministrada por la auxiliar administrativa de la Secretaría de Gobierno, quien dentro de sus funciones tiene asignada responsabilidad de gestionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD que son interpuestas por la ciudadanía a través de la página Web de la entidad, todo esto con la finalidad de evidenciar el resultado del control y el seguimiento a las PQRSD durante el primer semestre de 2023, para efectos de concluir acciones de mejoramiento continuas, tendientes a la aplicación constante de medidas correctivas, preventivas y acciones de mejoramiento correspondientes según sea el caso.

ASPECTOS GENERALES

Auditado: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.

Área Responsable: De conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia en especial las establecidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición” y Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, para efectos de que el Municipio de Angelópolis proceda

a resolver las PQRSD de manera oportuna y con respuesta de fondo, conforme los términos legales establecidos, se emitió la resolución 158 de 2020 adoptando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Esta resolución establece además que la correspondencia debe ser gestionada por el encargado de archivo, no obstante, cada dependencia de la entidad tiene la responsabilidad de entregar la respuesta que le corresponda, según el objeto de la petición, queja, reclamo, denuncia o sugerencia interpuesta por la ciudadanía, conforme a los términos señalados en la Ley.

Términos y Definiciones: Para efectos del siguiente informe, entiéndanse los siguientes términos y definiciones:

Queja: Mecanismo para poner en conocimiento de la administración municipal la ocurrencia de una situación irregular en la conducta de sus servidores públicos.

Reclamo: Es la manifestación verbal o escrita de un tercero ante la administración municipal de Angelópolis sobre el incumplimiento o irregularidad de una de las características de los productos o servicios prestados por la Entidad.

Sugerencia: Proposición o idea que ofrece un usuario para mejorar un proceso relacionado con la prestación del servicio o el desempeño del prestador del mismo.

Denuncias: Documento o información donde se da noticia a la Autoridad competente de la comisión de una conducta irregular constitutiva de un posible delito o de una falta.

OBJETIVOS

Objetivo General: Dar cumplimiento a lo establecido la Ley 1474 2011 “Estatuto Anticorrupción” en especial a lo señalado su Artículo 76 que expresa *“En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. (...)”*.

Objetivo Específico: Evaluar la gestión que han realizado los funcionarios y contratistas en cuanto a la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 01 enero y el 30 de junio del año 2023 por los diferentes canales de atención.

ALCANCE

Realizar el análisis de las diferentes PQRSD presentadas por la ciudadanía al municipio de Angelópolis durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023, con la finalidad de cumplir con la verificación del seguimiento y control de respuestas dadas a las PQRSD, para efectos de evidenciar el grado de cumplimiento y avance en la atención oportuna al ciudadano.

METODOLOGÍA

Se verificó la información de las PQRSD recibidas a través de la página web y suministrada por la auxiliar administrativa de la Secretaría de Gobierno; de los demás canales de atención no se ha recibido la información en los seguimientos realizados durante el presente año.

Procedimiento de auditoria:

- Revisión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas por la entidad a través de la página Web durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023.
- Revisión y análisis de la información respecto a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PQRSD – RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

Según la información suministrada por la auxiliar administrativa de la secretaría de Gobierno, durante el periodo evaluado se recibieron en total veintidós (22) peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias a través de la página web.

DETALLE GENERAL PQRSD

Las 22 PQRSD recibidas están distribuidas así:

- 15 peticiones que equivalen al 68%
- 2 quejas que equivale al 9%
- 2 sugerencias que equivalen al 9%
- 2 solicitudes de información que equivale al 9%
- 1 denuncia que equivale al 5%

Para el periodo evaluado no se recibieron reclamos.

TIPO DE PQRS							
Tipo de PQRS	Petición	Quejas	reclamo	Sugerencias	Solicitud de información	Denuncia	Total
Cantidad	15	2	0	2	2	1	22
Porcentaje	68%	9%	0%	9%	9%	5%	100%

Tabla 1

Fuente: Elaboración propia

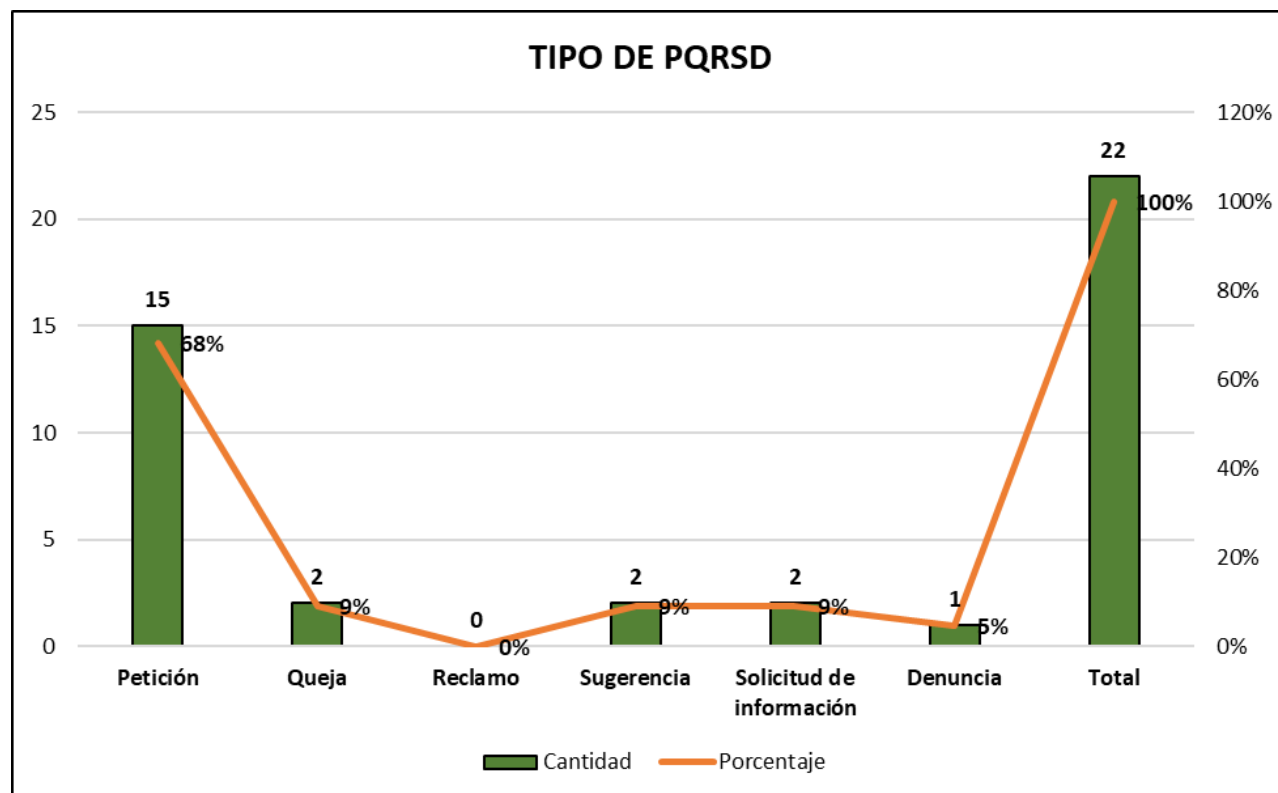


Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia

En los datos y el gráfico se observa que el mayor porcentaje – 68% – son peticiones, las cuales están relacionadas con solicitud de información detallada sobre cobro persuasivo, requerimiento relacionado con pasivocol, reclamación de pago de demanda fallada en contra del hospital, información sobre proceso de titulación gratuito de predio, reparación de infraestructura educativa, permiso para rotura del área del gas entre otros.

Le siguen en participación porcentual las quejas, sugerencias y solicitudes de información con un 9% cada. En estas se requiere certificado de uso de suelo, mala atención en oficina de servicios públicos, información tributaria, solicitud de bases de datos, información tributaria y datos de contacto de catastro municipal.

Por último, tenemos una denuncia relacionada con alteración del orden público

PQRSD PENDIENTES DE RESPUESTA

PQRSD PENDIENTES DE RESPUESTA				
Tipo de PQRSD	Petición	Denuncia	Solicitud de información	Total
Cantidad	7	1	2	10
Porcentaje	70%	10%	20%	100%

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia

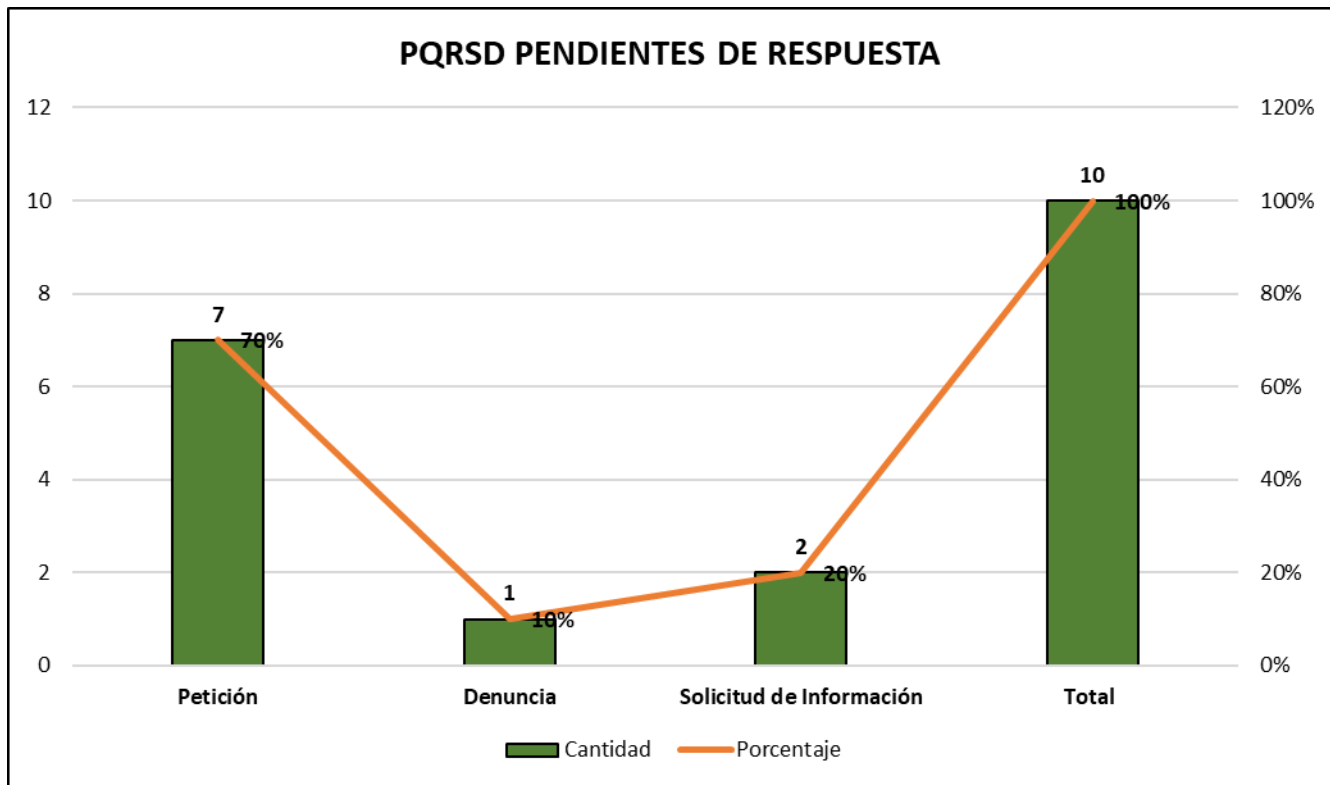


Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia

A la fecha se tienen 10 PQRSD pendientes de respuesta, distribuidas así:

- 7 peticiones, que equivalen al 70%, en las que se solicita información sobre pasivocol, proceso de titulación gratuito de predio, reparación de infraestructura educativa y permiso para rotura del área del gas.
- 1 denuncia, que representa el 10%, relacionadas con alteración del orden público.
- 2 solicitudes de información, que corresponden al 20%, relacionadas con certificado de uso de suelo y bases de datos.

PQRSD VENCIDAS POR DEPENDENCIA

PQRSD VENCIDAS POR DEPENDENCIA					
Dependencia	Secretaría de Planeación	Desarrollo comunitario	Inspección de policía	Pasivocol	Total
Cantidad	5	1	3	1	10
Porcentaje	50%	10%	30%	10%	100%

Tabla 3

Fuente: Elaboración propia

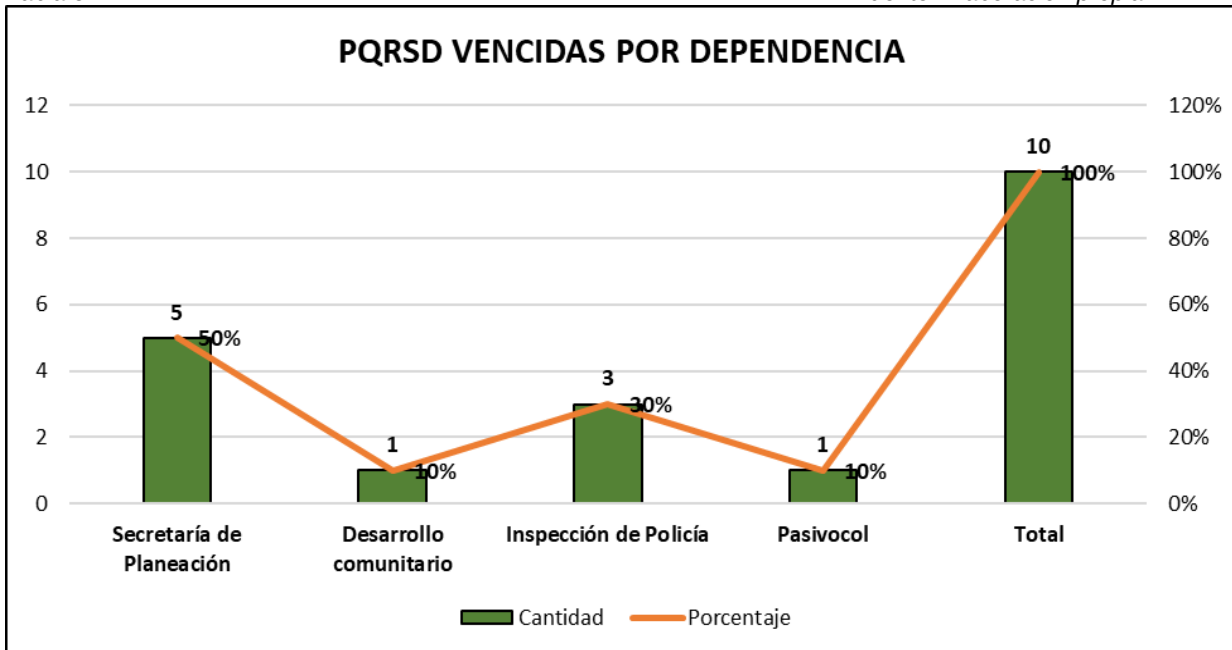


Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia

Las 5 PQRSD pendientes de respuesta se encuentran vencidas y están distribuidas así:

- 5 de la secretaría de planeación.
- 1 de Desarrollo comunitario
- 3 de la inspección de policía
- 1 de pasivocol

Para la presente evaluación se observa un incumplimiento en la oportunidad de las respuestas del 45%. En el periodo evaluado se dio respuesta a 12 PQRSD que ingresaron por la página Web, que equivalen al 55%. Estas PQRDS fueron atendidas por parte de la Administración Municipal, es decir que no fue necesario que se remitieran a Instituciones externas para darles solución.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- En el informe recibido se observa que la entidad solo realiza control a las respuestas recibidas por la página web, situación que impide realizar un análisis completo a la oportunidad en las respuestas y a la efectividad de los controles establecidos en el manual de peticiones.
- Se reitera que la administración municipal debe implementar un sistema de control a las respuestas de las PQRSD recibidas a través todos los canales relacionados en el artículo 2 de la resolución 158 de 2020, a saber: canal electrónico, canal escrito, canal presencial, canal telefónico.
- Se reitera la recomendación de que la correspondencia sea canalizada a través del archivo central en los términos de la gestión documental establecidos en la Ley 594 de 2000.
- Se precisa que la falta de la atención y trámite oportuno a las PQRSD y a los términos contemplados en la ley para resolverlas, constituyen falta disciplinaria para el servidor público de conformidad con la ley 734 de 2002.

Jorge William Castaño Úsuga

Jefe de Control Interno

Elaboró
Dorian Guisao López
Contratista de Control Interno